أن (يأمر المفتى العامة) باظهار النداء (بالتلوم) أى بالانتظار بلا نية صوم فى ابتداء (يوم الشك) محافظة على امكان اداء
الفرض بانشاء النية بظهور الحال فى وقتها (ثم) يأمر العامة (بالافطار اذا ذهب وقت) ٤٢٧ انشاء (النية) وهو عند مجىء

الشهور رفيتوهم منهم وقوع النقص فى رجب وفى شعبان معافيصوم يوميز قبل الرؤية بناء
منه على هذا التوهم من غير تحقيق تأمل وراجع الشرح (قوله ان يأمر المفتى) فما كان
الآمر المفتى لا القاضى لان الصوم لا يدخل تحت القضاء الا تبعا اى يأمر القاضى على أنه
افتاء لا حكم (قوله باظهار النداء) الباء فيه كالباء فى كتبت بالقلم ويظهر النداء فى الاسواق
والمنارات كما فى الشرح (قوله بالتلوم) الباء للتعدية (قوله بانشاء النية) متعلق بأداء
(قوله بظهور الحال) الباء بمعنى مع اى مع ظهور الحال انه من رمضان (قوله فى وقتها) أى
النية متعلق بظهور (قوله ثم يأمر العامة) بالنصب عطفا على يأمر الاول (قوله لحديث
السرر) يأتى ذكره قريبا (قوله يتهم بالعصيان) علة لقوله سرا قال فى الشرح فان أفتاهم
بالافطار بعد التلوم فاذا خالف الى الصوم اتهموه بالمعصية فسكانهم بما يروى من صام يوم
الشك فقد عصى أبا القاسم وهو مشهور بين العوام اه (قوله بارتكاب) الباء للسببية
متعلق بالعصيان وقوله بما يروى الباء بمعنى اللام وتعبيره فى الصغير والكبير يروى وبقوله فى
الكبير وهو مشهور بين العوام يشير الى انه لا أصل له وهو كذلك كما مر عن الزيلعى والدليل
على ان القاضى يصومه ما حكاه أسد بن عمرو قال أتيت باب الرشيد فأقبل أبو يوسف القاضى
وعليه عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخف أسود وراكب على فرس أسود وما عليه شئ من
البياض الا لحيته البيضاء وهو يوم الشك فأفتى الناس بالفطر فقلت له أمفطر أنت فقال ادن الى
فدنوت منه فقال فى أذنى انى صائم اه والسواد شعار العباسية (قوله مخالفا) حال من فاعل
المصدر المحذوف الذى هو ارتكاب اذ تقديره بارتكابه الصوم مخالفا لما أمر به من الفطر وأمر
بالبناء للمعلوم والمفعول محذوف وهو العامة (قوله من كان الخ) اى من كان من الخواص
فى هذا المقام (قوله وعن ملاحظة) من عطف الخاص (قوله فصم يوما مكانه) الامر يحمل
على الندب (قوله وسرار الشهر بالفتح والكسر) قال فى القاموس السرار كسحاب الليالى
ومن الشهر آخر ليلة منه كسراره وسرره وقال قبله السر مستهل الشهر او آخره واستدل الامام
أحمد على وجوب صوم يوم الشك بهذا الحديث كما فى الشرح (قوله سمى به) اى بالسرار الذى
يدل على الخفاء (قوله لانه لما كان الخ) علة لندب صومه للمفتى والقاضى ومن كان من
الخواص (قوله حمل التقدم) اى المنهى عنه (قوله على نيه الفرض) اى على ما اذا قدم
الصوم على رمضان ناويا انه منه (قوله وحديث السرر) اى الحديث الدال على طلب صوم
السرر (قوله ختم شعبان) خبر أن (قوله ذلك) اى الختم بعبادة الصوم (قوله ورد قوله)
فان لم يرد صامه بالاولى (قوله لزمه الصيام) وكذا يلزم صديقه اذا أخبره برؤيته ان
صدقه ولا يفطر وان أفطر لا كفارة عليه بجر (قوله ولقوله صلى الله عليه وسلم صومكم الخ)
دليل المسئلة الثانية (قوله يوم تفطرون) بفتح التاء دليل الفطر ولو كان بضمها قال وافطاركم
وفى القاموس فطر الصائم أكل وشرب كأفطر وفطرته مخففا ومشددا وأفطرته اه وأورد أن

(ومن رأى هلال رمضان) وحده (أو) هلال (الفطر وحده ورد قوله) اى رده القاضى (لزمه الصيام) لقوله تعالى فمن شهد منكم
الشهر فليصمه وقد رآه ظاهرا ولقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والناس لم يفطروا فوجب
أن لا يفطر لا فرق بين كون السماء علة فلم يقبل لنفسه أو ردت بصحوها لانفراده

الضحوة الكبرى (ولم يتبين
الحال) حسما لمادة اعتقاد
الزيادة (ويصوم فيه) أى
يصومه نفلا (المفتى
والقاضى) سرا لحديث
السرر لئلا يتهم بالعصيان
بارتكاب الصوم بما يروى
من صام يوم الشك فقد
عصى أبا القاسم مخالفا لما
أمر به من الفطر (و) يصومه
أيضا سرا (من كان من
الخواص وهو من يتمكن
من ضبط نفسه عن) الاضجاع
وهو (الترديد فى النية و)
عن (ملاحظة كونه) صائما
(عن الفرض) ان كان من
رمضان لحديث السرر
وهو قوله صلى الله عليه وسلم
لرجل هل صمت من سرار
شعبان قال لا قال فاذا
أفطرت فصم يوما مكانه
وسرار الشهر بالفتح
والكسر آخره سمى به
لاستتار القمر فيه لانه لما
كان معارضا بنهى التقدم
بصيام يوم أو يومين حمل
التقدم على نية الفرض
وحديث السرر على
استحبابه نفلا لان المعنى الذى
يعقل فيه ختم شعبان بالعبادة
كما يستحب ذلك فى كل شهر